Convention de mise à disposition d'espaces et de prestations de services complexes par un centre d'entreprises et de recherches dédié aux sciences du vivant.

ENTRE

D'UNE PART,

L'« **Association Intercommunale pour le Développement Économique Durable de la Province de Luxembourg** », en abrégé « **IDELUX Développement** », Société coopérative, dont le siège est établi à 6700 Arlon, Drève de l'Arc-en-Ciel, 98, inscrite au registre du commerce d'Arlon sous le numéro 14.128, numéro d'entreprise 0205.797.475.
Ici représentée conformément à l'article 48 des statuts par :

- Monsieur Fabian COLLARD, Directeur général, domicilié rue de Seymerich, 21 à 6700 ARLON.
- Monsieur Georges COTTIN, Conseiller général, domicilié Rue des Chars à Bœufs, 24 à 6690 VIELSALM.

Agissant plus spécialement en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration du 7 novembre 2025 portant délégation de pouvoirs pour les signatures d'actes dans le cadre de l'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion 2026-2028.
.

Ci-après dénommée « IDELUX Développement »

ET

D'AUTRE PART

La société à responsabilité limitée « **??** », dont le siège est établi à ??, numéro d'entreprise 0000.000.000
ici représentée conformément à ses statuts par :

- ?

Ci-après désignée « le preneur »

Il est exposé préalablement

La présente convention, soumise à l'article 18 §1er CTVA, a pour objet de préciser l'ensemble des services que le centre d'entreprises s'engage à assurer au profit du preneur, ainsi que les conditions et modalités de ces prestations eu égard à la circulaire publiée par l'administration de la TVA sous les références « AFER 39/2005 (E.T.108.816) dd. 27.09.2005 ».

Il est ensuite convenu ce qui suit :

Article 1 Objet de la convention – description des services fournis

L'intercommunale IDELUX Développement s'engage à fournir au preneur un service global comprenant la mise à disposition d'espaces meublés dans le centre d'entreprises ainsi que des emplacements de parking et, au minimum, les services communs stipulés par la circulaire, le tout répercuté financièrement moyennant le paiement d'un prix forfaitaire au mètre tel que fixé à l'article 4.

1.1. Mise à disposition de locaux privatifs équipés dans le centre d'entreprise

IDELUX Développement met à disposition du preneur un local, d'une superficie de 13,60 m², numéroté ??, sis au rez-de-chaussée du Novalis Business Center, rue de la Science, 8 à 6900 Aye (Marche-en-Famenne), tel que repris sous liséré mauve au plan en annexe.

Ce local à usage de bureaux est équipé d'un mobilier minimum à savoir :

- 1 meuble de bureau et 1 caisson ;
- 1 siège de bureau et 2 chaises visiteurs ;
- 1 armoire 2 portes ;
- 1 corbeille à papier ;
- 1 poste téléphonique ;
- 1 chapelle par poste de travail.

Le preneur s'engage à jouir des lieux loués en personne prudente et raisonnable et à ne s'y livrer à aucune activité bruyante ou susceptible d'incommoder les autres occupants de l'immeuble ou de porter atteinte à la réputation de l'immeuble.

La présente convention prévoit expressément que le preneur ne peut modifier substantiellement l'aménagement du bureau.

1.2. Mise à disposition de salles de réunions.

Le preneur disposera de salles de réunions communes, à savoir :

- 1 grande salle de réunions, sise au rez-de-chaussée, équipée de tables et chaises pour accueillir 40 personnes, d'un écran et de matériel de projection ;
- 1 petite salle de réunions, sise au rez-de-chaussée, équipée de tables et chaises pour accueillir 12 personnes.

Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 8 précisera les modalités de mise à disposition de ces locaux.

1.3. Mise à disposition d'espaces communs.

Le preneur bénéficiera de la mise à disposition des espaces communs suivants : couloirs, sanitaires, ascenseurs, locaux administratifs (pour la photocopieuse, le fax, etc..), espace cuisine équipée et cafeteria, espace de réception et de détente.

Il est expressément entendu que le preneur fera usage de ces locaux dans le strict respect du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 8.

1.4. Mise à disposition d'équipements bureautiques communs.

Le preneur bénéficiera de la mise à disposition des équipements bureautiques communs suivants :

- 2 photocopieurs couleurs faisant également fonction d'imprimantes et de scanners.

Le prix forfaitaire visé à l'article 4 alinéa premier, comprend l'accès à ces équipements et donne droit au quota forfaitaire de consommation de 2 000 pages / bureau / an.

Tout dépassement du quota sera facturé séparément au preneur à raison de 0,07 € HTVA / page.

1.5. Mise à disposition de l'infrastructure ICT (Information and Communication Technologies)

Les locaux mis à disposition du preneur seront équipés comme suit en termes d'infrastructure ICT : câblage et "points de connexion" jusque dans les bureaux, patch panel, centrale

téléphonique et ligne du client pour la téléphonie, accès à Internet, … ainsi que la mise à disposition d'un poste de téléphone par bureau.

Le prix forfaitaire visé à l'article 4 alinéa premier, comprend l'accès à ces équipements ; les consommations feront l'objet d'une facturation complémentaire établie sur base de la facture émise par l'opérateur.

Eu égard au fait que la libéralisation des réseaux de télécommunications offre aujourd'hui aux clients des centres d'entreprises la possibilité d'utiliser un autre opérateur en télécommunications que celui auquel ont recours ces centres, par l'intermédiaire d'une carte et /ou d'un numéro d'appel spécial, à partir des appareils de téléphonie mis à leur disposition par les centres d'entreprises ou de services et de manière plus générale, à partir de n'importe quel autre appareil de téléphonie, le preneur pourra choisir de faire appel à ces services externes s'il le souhaite sans remettre en cause le régime applicable au centre d'entreprises en matière de TVA.

1.6. Entretien des locaux et maintenance du site et des équipements

Afin de garantir la continuité du service, le centre d'entreprises assurera le nettoyage régulier des bureaux et des espaces communs, de même que la maintenance générale du site et de ses équipements.

1.7. Service d'accueil – réception

Le centre d'entreprises assurera une présence permanente d'un personnel d'accueil, tous les jours ouvrables pendant les heures de bureau. Celui-ci fournira un service téléphonique personnalisé au nom des clients, en cas d'absence de ceux-ci. Il réceptionnera le courrier de l'ensemble des clients du centre et en assurera la transmission au destinataire final (le preneur) après tri éventuel. Les modalités d'exercice de ce service seront précisées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 8.

Les services énoncés ci-avant seront prestés par le centre d'entreprises au profit du preneur sans que celui-ci ait la possibilité d'y renoncer moyennant une réduction de prix.

Article 2 Destination des locaux

La présente convention s'inscrit dans le cadre de la politique d'expansion économique de la Province de Luxembourg menée par IDELUX Développement en assurant la création sur le territoire de celle-ci d'une nouvelle activité de service susceptible d'augmenter le volume de l'emploi dans les conditions fixées ci-après.

Le preneur est parfaitement au courant du but poursuivi par IDELUX Développement et accepte sans réserve de le réaliser.

Il s'engage à cet effet, formellement et expressément, à affecter le bien mis à disposition, à usage de bureau administratif dans le cadre de ses activités, avec une occupation minimale d'une (1) personne. Sur demande d'IDELUX Développement, le preneur indiquera chaque année le nombre d'emplois moyen occupés dans ces locaux.

Il ne pourra être dérogé à cette affectation, à tout le moins, sans l'accord écrit et préalable d'IDELUX Développement.

Il est expressément spécifié qu'en aucun cas, les lieux ne pourront être affectés à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public, même s'ils sont utilisés comme salle de démonstration, de telle sorte que le présent contrat ne pourra être régi par la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux.

Article 3 Prise d'effet et durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée d'1 an. Elle prend cours le ?? 2026 pour se terminer le ?? 2027.

A son terme, elle sera reconduite de plein droit aux mêmes conditions, pour des périodes successives d'1 an, sauf dénonciation envoyée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, au minimum 2 mois, avant son échéance. Le nombre de reconductions est toutefois limité à 4, pour une occupation maximale de 5 ans, à dater du 1er juin 2026.

Article 4 Redevance

L'ensemble des services décrits à l'article 1 sera fourni par l'Intercommunale, gestionnaire du centre d'entreprises, moyennant le paiement d'un montant mensuel de 32,78 euros/m² HTVA, soit un montant total mensuel ??€ HTVA et à titre indicatif, une redevance annuelle de ??,€ HTVA.

Le montant de la redevance sera revu annuellement en fonction de la variation de l'indice santé, l'indice de départ étant celui du mois qui précède l'entrée en vigueur de la présente convention et l'indice d'arrivée, celui du mois qui précède le mois de la date anniversaire.

La redevance est payable mensuellement et anticipativement, dès réception de la facture établie par IDELUX Développement. Cette redevance devra être versée au compte IBAN BE76 0910 0083 1195 BIC GKCCBEBB, ouvert au nom d'IDELUX Développement, auprès de Belfius Banque.

Si le compte précité n'était pas crédité à la date d'échéance reprise sur ladite facture, le preneur serait de plein droit et sans mise en demeure préalable, débiteur d'un intérêt de retard correspondant au taux légal applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales, calculé sur les sommes restant dues.

Outre les services décrits à l'article 1, ce montant inclut :

- toutes les charges, taxes et impôts relatifs au bâtiment du centre d'entreprises et aux biens qui l'équipent (le précompte immobilier éventuel, les taxes régionales ou communales diverses) ;
- l'assurance tous risques sauf avec abandon de recours vis-à-vis du preneur ;
- les charges classiques d'abonnement et d'approvisionnement en eau et en électricité

Toutefois, les charges inhérentes à l'activité spécifique du preneur ne sont pas visées par la présente convention et feront l'objet d'une prise en charge par celui-ci.

Article 5 Indexation et révision

Le montant visé à l'alinéa premier de l'article 4 ci-avant sera indexé une fois par an, au jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la convention. Cette adaptation sera faite sur base des fluctuations de l'indice santé, selon la formule suivante :

$$\frac{\text{Montant de base x indice nouveau}}{\text{Indice de départ}}$$

L'indice de départ étant celui du mois précédant l'entrée en vigueur de la convention et de l'indice nouveau, celui du mois précédent la date anniversaire.

Article 6 Autres impôts et charges incombant au preneur

Tous les impôts généralement quelconques liés aux activités du preneur, autres que ceux en rapport avec le bâtiment du centre d'entreprises, seront à charge du preneur.

Toutes les charges autres que celles visées expressément aux articles qui précèdent comme étant supportées par IDELUX Développement, incomberont au preneur.

Article 7 Garanties

Pour garantir l'exécution de toutes les obligations lui incombant en vertu de la présente convention, le preneur remet à IDELUX Développement, pour le ?? 2026 au plus tard, une garantie locative d'une valeur égale à trois mois de redevance.

Cette garantie peut être constituée **par versement bancaire, à effectuer sur le compte ouvert au nom d'IDELUX Développement, IBAN BE76 0910 0083 1195 BIC GKCCBEBB, auprès de Belfius Banque, avec la communication suivante : garantie/locative/NBC/Aye/ ??**

Cette garantie sera restituée au preneur en fin de contrat, après que celui-ci aura justifié de la complète exécution de toutes les obligations qui lui incombent. Pendant la durée de la convention, la garantie ne pourra en aucun cas être offerte ou affectée en tout ou partie par le preneur au payement de redevances ou autres pertes contractuelles.

Toutefois, en cas de carence du preneur, la garantie pourra être utilisée par IDELUX Développement pour compenser les arriérés de paiement et autres manquements du preneur à ses obligations y compris les redevances et les charges communes.

Article 8 Règlement d'ordre intérieur

Le règlement d'ordre d'intérieur, dont un exemplaire restera annexé à la présente convention, est applicable à tous les occupants du centre d'entreprises. Il a notamment pour objet d'organiser les rapports entre les différents occupants, de préciser les modalités de prestation des services communs et d'organiser l'usage des parties communes au sens de l'article 1 ci-dessus.

En l'acceptant, le preneur s'engage à se conformer à ses prescriptions pendant toute la durée de la convention.

Article 9 Etat des lieux

Un état des lieux engageant définitivement les parties sera établi au plus tard à l'entrée dans les lieux par le preneur.

Cet état des lieux sera dressé amiablement par les parties ou par un expert désigné de commun accord ou, à défaut, par le Juge de Paix du lieu de la situation de l'immeuble, à la requête de la partie la plus diligente ; les frais en seront supportés par parts égales par les deux parties.

A défaut d'avoir dressé un état des lieux contradictoire, ceux-ci seront réputés avoir été remis dans un parfait d'entretien.

Lors de sa sortie des lieux, le preneur remettra le bâtiment dans l'état où il se trouvait à la prise d'effet du présent contrat. Un état des lieux de sortie sera dressé suivant la même procédure. Le cas échéant, un expert sera mandaté afin d'établir le montant des dégâts et l'indemnité d'indisponibilité éventuelle ; sa décision liera définitivement les parties.

Article 10 Transformations - modifications

Le preneur ne pourra faire, dans les lieux mis à disposition, aucun aménagement, démolition, ou construction quelconque, ni aucun percement de murs, cloisons ou planchers, ou

changement de distribution, sans le consentement écrit et préalable d'IDELUX Développement qui ne pourra les refuser sans juste motif.

Tous les travaux effectués par le preneur en méconnaissance de l'alinéa précédent, appartiendront de plein droit et sans indemnité à IDELUX Développement à moins que cette dernière n'exige la remise des lieux dans leur pristin état avec le cas échéant paiement de dommages et intérêts.

Article 11 Réparations et entretiens

Le preneur est tenu de maintenir les lieux mis à disposition en bon état d'entretien de toutes espèces.

Il remplacera notamment à ses frais toutes les vitres ou glaces cassées ou fêlées pour quelque cause que ce soit, et dont les réparations ne seraient pas assurées par la police d'assurance souscrite par IDELUX Développement.

Il interviendra à concurrence de la franchise spécifiée dans le contrat d'assurance du bâtiment.

IDELUX Développement peut exiger du preneur, par lettre recommandée, d'effectuer tous les travaux de réparations qui incombent à l'occupant.

Le preneur souffrira sans indemnité l'exécution de toutes réparations ou améliorations qui pourraient devenir nécessaires durant la durée de la présente convention afin de permettre à IDELUX Développement d'assurer la bonne et prompte exécution de ses obligations. Dans l'éventualité où de tels travaux devaient durer plus de 40 jours, une réduction du loyer pourra être envisagée de commun accord avec les parties.

Article 12 Cession et sous-location

Les parties conviennent que la présente convention est conclue en considération de la personne du preneur et au cas où celle-ci est une personne morale distincte des personnes qui la composent, en considération de ses dirigeants ou de ses associés ou actionnaires composant sa majorité.

En conséquence, les droits et obligations dérivant de la présente convention sont dans le chef du preneur, intransmissibles et incessibles (soit directement, soit par cession de parts) en tout ou en partie sous quelque forme que ce soit, sauf accord exprès et préalable d'IDELUX Développement qui ne pourra refuser sans juste motif.

Dans ce dernier cas, le preneur restera tenu solidairement et indivisiblement avec le cessionnaire de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant du présent contrat.

Article 13 Assurances

IDELUX Développement a souscrit une police d'assurance « ETHIAS » couvrant le bien objet des présentes en incendie et périls connexes, assortie d'un abandon de recours au profit du preneur.

Le preneur s'engage pour sa part à couvrir ses biens propres (mobilier, matériel et marchandises) par une police d'assurance incendie et périls connexes, avec abandon de recours au profit d'IDELUX Développement.

Le preneur fournira dans les trente jours de la signature de la présente convention une attestation d'assurance.

Les parties conviennent de renoncer mutuellement à tous recours qu'elles seraient éventuellement en droit d'exercer l'une contre l'autre, ainsi que contre le propriétaire, l'emphytéote, le locataire, le sous-locataire, cédant, cessionnaire, occupant, gérants et

gardiens des bâtiments et autres installations et /ou équipement ainsi que contre les personnes à leur service et leurs mandataires, du chef de tout dommage qu'ils viendraient à subir par la survenance d'évènements fâcheux tels qu'incendie, dégâts des eaux, tempête, catastrophes naturelles (liste non limitative) ou accidents et portant aussi bien sur les dommages directs que sur les dommages indirects et/ou immatériels et s'engagent à faire accepter pareille renonciation par tout sous-locataire ou occupant ainsi que par leurs assureurs, sauf maintien d'un recours contre l'auteur d'une faute lourde ou intentionnelle.

Article 14 Exonération de responsabilité de IDELUX Développement

IDELUX Développement décline toute responsabilité pour tout fait dommageable, causé à des tiers dans le cadre des activités du preneur.

Le preneur doit assurer la garde effective des locaux qu'il occupe. Il exonère expressément IDELUX Développement de toute responsabilité en cas de vol venant à se produire dans les lieux loués.

Si une instance judiciaire ou administrative était engagée contre IDELUX Développement en raison de l'activité du preneur dans le centre d'entreprises, cette dernière s'engage à prendre fait et cause pour IDELUX Développement en intervenant volontairement dans la procédure, et à garantir celle-ci de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, ceci tant en principal, intérêts que frais.

Article 15 Inexécution des obligations – Résiliation

IDELUX Développement se réserve le droit de demander la résiliation de la présente convention dans les cas suivants, sans préjudice de toute autre cause que la loi prévoit ou organise, à savoir lorsque :

- le preneur reste en retard de paiement d'une seule échéance de loyer, quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure ;
- le preneur n'exerce plus l'activité prévue à la présente convention ou la modifie sans l'accord d'IDELUX Développement ;
- le preneur n'a pas souscrit les contrats d'assurance qui lui sont imposés et/ou n'a pas payé les primes dans les délais contractuels ;
- le preneur n'effectue pas les travaux d'entretien et de réparation qui lui incombent, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée le mettant en demeure d'effectuer lesdits travaux ;
- en cas de faillite, de liquidation du preneur ;
- et, d'une façon générale, en cas d'inexécution d'une quelconque obligation mise à sa charge par la présente convention.

En cas de résiliation de la présente convention aux torts et griefs du preneur, celui-ci sera tenu de payer une indemnité de réoccupation des lieux équivalents à trois mois de loyer.

Article 16 Enregistrement

Les formalités d'enregistrement seront réalisées par IDELUX Développement.

Les frais et droits à payer pour l'enregistrement du contrat devront être pris en charge par la Société, **à première demande du SPF Finances.**

Article 17 Notification

Pendant toute la durée de la convention, les notifications faites en exécution ou par application du présent contrat seront valablement adressées aux parties aux adresses suivantes :

- au preneur : à son siège ;

- à IDELUX Développement : Drève de l'Arc-en-Ciel, n° 98, 6700 Arlon.

Article 18 Election de for

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les tribunaux de l'Arrondissement judiciaire de Luxembourg- Division : Marche-en-Famenne sont seuls compétents.

Le présent contrat peut être signé manuellement ou électroniquement via une plateforme de signature électronique (telle que, par exemple, 'DocuSign' ou 'Adobe Sign') reconnue dans l'UE en tant que prestataire de services de confiance conformément au Règlement 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE

Ainsi fait, à Arlon, le ……..., en 2 exemplaires.

Pour IDELUX Développement	Pour le preneur
Fabian COLLARD Directeur général	Céline TELLIER Administrateur
Georges COTTIN Conseiller général	